

Satzung des Vereins

Ambulanter Hospizdienst Wilhelmshaven-Friesland e.V.

§1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „**Ambulanter Hospizdienst Wilhelmshaven-Friesland e.V.**“

Er hat seinen Sitz und Gerichtsstand in Wilhelmshaven und ist im Vereinsregister eingetragen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein arbeitet überkonfessionell und unparteiisch.

§2 Zweck und Ziele des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Verein verfolgt folgende Ziele:

- Wahrung der Würde des Menschen in seiner letzten Lebensphase
- Verwirklichung von Möglichkeiten des menschenwürdigen Sterbens
- Abschaffung ungewollter Isolierung angesichts des Todes
- Veränderung des öffentlichen Bewusstseins mit Blick auf das Sterben
- Einbeziehung des Sterbens in das Leben

Der Verein verwirklicht diese Ziele folgendermaßen:

- Begleitung von Sterbenden durch ausgebildete Hospizmitarbeitende unter Wahrung der persönlichen Auffassungen und der Konfession des/der Sterbenden unabhängig von der Nationalität
- Begleitung vom Abschiednehmen und Trauerarbeit
- Aufbau örtlicher Hilfsangebote für Sterbende, Angehörige und Nahestehende - Information und Mitwirkung bei Veranstaltungen zur Sterbebegleitung
- Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Leben und Sterben“
- Aus- und Weiterbildung von Hospizmitarbeitende

§3 Mittelverwendung

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Der Verein ist unter Beachtung der Vorschriften des § 52 der Abgabenordnung für steuerbegünstigte Körperschaften/Vereine zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Vereinszwecks unmittelbar dienen.

§4 entfällt

§5 Erwerb der Mitgliedschaft

Vereinsmitglieder können alle natürlichen Personen oder juristische Personen werden, die die Ziele des Vereins bejahen.

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Im Falle der Ablehnung bedarf diese grundsätzlich keiner Begründung.

§6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres abgegeben werden.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Anrufung der Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats über den Vorstand zu erfolgen hat. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig

§7 Mitgliedschaftsformen

Es wird unterschieden nach

Aktive Mitglieder unterstützen die Vereinsziele durch ihr persönliches Engagement.

Fördernde Mitglieder unterstützen die Vereinsziele finanziell und ggfs. ideell.

Ehrenmitglieder unterstützen die Vereinsziele in eigener Verantwortung

Aktive und fördernde Mitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes in der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern gewählt werden, wenn sie sich um den Verein besonders verdient gemacht haben.

§8 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Die Mitgliederversammlung entscheidet über deren Höhe und Fälligkeit.

Jedes Mitglied kann davon unbenommen, einen individuellen Mitgliedsbeitrag für sich festlegen, der den durch die Mitgliederversammlung festgelegten Jahresbeitrag dabei nicht unterschreiten darf.

Mitglieder können für sich eine Minderung oder die Aussetzung des Jahresbeitrages beim Vorstand schriftlich beantragen. Dieser Ausnahmefall ist ausführlich zu begründen und ggfs. zu belegen.

Bereits gezahlte Jahresbeiträge werden bei Austritt, Ausschluss oder sonstigem Ende der Mitgliedschaft nicht erstattet.

§9 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand

§10 Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.

Im ersten Halbjahr eines jeden Jahres ist eine ordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. Davon darf nur in absoluten Ausnahmefällen (z.B. Einschränkungen durch eine Pandemie o.ä.) abgewichen werden. Sobald der triftige Hinderungsgrund aufgehoben ist, hat die Einladung zur Mitgliederversammlung zu erfolgen.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens 10 % der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangen.

Bei einer Einberufung gem. § 6 entfällt die „10%-Klausel“.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Frist beginnt mit der Absendung der Einladung.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens zwei Wochen vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.

Die Mitgliederversammlung tagt grundsätzlich nicht öffentlich, es sei denn, dass sie eine andere Entscheidung trifft.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Vor Eintritt in die Mitgliederversammlung ist die Stimmberechtigung durch ein vom Vorstand bestelltes Gremium zu prüfen.

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

§11 Der Vorstand

Der Vorstand im Sinne des 526 BGB besteht im Minimum aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Weitere Vorstandsmitglieder können von der Mitgliederversammlung gewählt werden.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden schriftlich oder fernmündlich einberufen werden. In jedem Falle ist eine Einberufungsfrist von 48 Stunden einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. In dringenden Fällen können Beschlüsse auch im Umlaufverfahren online getroffen werden. Bei Abstimmungen entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden bei Stimmengleichheit. Vorstandsbeschlüsse sind zu protokollieren, wobei das Protokoll von zwei Mitgliedern des Vorstandes zu unterzeichnen ist.

§12 Aufgaben des Vorstandes

- Vorbereitung, Einberufung und Durchführung der Mitgliederversammlung gem. § 10
- Beschlüsse der Mitgliederversammlung umsetzen.
- Schriftliche Information der Mitglieder über die Vereinsarbeit mindestens einmal im Jahr.
- Information der Öffentlichkeit und in geeigneten Fällen öffentlich Stellung beziehen
- Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit.
- Erstellen einer Geschäftsverteilung zur Regelung der Vorstandsarbeit

§13 Der Beirat

Der Vorstand kann für die Dauer seiner Wahlperiode einen Beirat gemäß den Belangen des Vereines bestellen. Die Mitglieder des Beirates brauchen keine Vereinsmitglieder zu sein. Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand und soll in geeigneten Fällen zu Vorstandssitzungen hinzugezogen werden.

§14 Projektgruppen

Träger der Vereinsarbeit sind die durch den Vorstand eingerichteten Projektgruppen. Mit ihrer Einrichtung werden ihre jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt. Innerhalb ihres Aufgabengebietes treffen die Arbeitsgruppen ihre Entscheidungen selbstständig. Sie sind verpflichtet, den Vorstand über den Fortgang ihrer Arbeit zu unterrichten. Änderungen, die dabei in den Bereich gesetzlicher Vorgaben gehen und/oder eine zusätzliche Finanzierung beinhalten, sind dem Vorstand vor Umsetzung vorzulegen.

§ 15 Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Über das jeweilige Wahlverfahren (geheim oder offen) stimmen die anwesenden Mitglieder der Versammlung ab.

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig.

Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

§ 16 Wahl der Revisoren

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Revisoren, die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung haben die Revisoren einen von ihnen gemeinsam gefertigten und unterschriebenen Kassenprüfungsbericht vorzutragen und zum Sitzungsprotokoll zu reichen. Er bedarf der Genehmigung der Mitgliederversammlung.

§ 17 Satzungsänderung

Die Satzung kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden, wenn 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen dies beschließt. In der Einladung zur betreffenden Mitgliederversammlung ist die vorgeschlagene Änderung der Satzung im Detail aufzuzeigen.

§18 Auflösung des Vereins

Über die Auflösung des Vereins kann nur im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung entschieden werden. Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der anwesenden Mitglieder.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für mildtätige Zwecke.

Wilhelmshaven, 04.04.2024